

DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES

IPTF

BTS II 2025

Prérequis

L'étude du droit commercial général nous a permis de comprendre un certain nombre de choses sur l'activité commerciale dans son ensemble. On peut citer entre autres la définition du commerçant, les activités qu'il exerce et ses obligations. Le commerçant peut être une personne physique, mais aussi et surtout, une personne morale. Dans ce dernier cas, on dira que la personne morale commerçante n'est autre chose que la société commerciale. On se rappelle aussi que parmi les actes de commerce par nature énumérés à l'article 3, on retrouve en dernier alinéa, les actes effectués par les sociétés commerciales. L'acte uniforme sur le droit commercial général a défini le cadre général de l'activité commerciale, et l'acte uniforme sur les sociétés commerciales en est une application particulière.

INTRODUCTION

Le commerce, dans son aspect moderne, peut être défini comme une activité consistant en la production et/ou l'achat d'un bien meuble ou immeuble, de manière habituelle, en vue de le vendre ou de faire une prestation de services, avec l'intention d'en tirer un profit pécuniaire. L'activité commerciale est au cœur de l'économie de tout pays ; pour un déroulement harmonieux des opérations, les pouvoirs publics élaborent des textes de nature diverses pour la régir. On peut par exemple citer la loi du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun, la loi du 19 avril 2002 portant Charte des investissements en République du Cameroun, la loi du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun. A cette réglementation, s'ajoute celle de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette institution communautaire a été créée pour servir l'intégration économique et la croissance en consacrant des textes (actes uniformes) pour réglementer l'activité commerciale dans son ensemble. Entre autres, nous avons l'Acte uniforme (révisé) portant sur le droit commercial général du 15 décembre 2010. Ce texte vient remplacer les textes jadis en vigueur dans les pays membres, surtout dans les dispositions contraires à la lettre et à l'esprit. Mais l'activité commerciale s'effectue également sur la forme sociétaire c'est dire par les personnes morales, appelées sociétés commerciales. A ce sujet, il a été institué l'acte uniforme (révisé) sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou.

P1: DEFINITION DES CONCEPTS

Elle concerne les termes : droit, société, et l'adjectif commercial.

Le droit peut s'entendre suivant une conception objective ou subjective. Dans sa conception objective, le droit est l'ensemble des règles qui régissent la conduite des Hommes en société et dont l'inobservation est sanctionnée. Selon la conception subjective, le droit est l'ensemble des prérogatives reconnues aux personnes physiques ou morales par le droit objectif, lesquels peuvent être évaluables en argent (dans ce cas on parlera de droits patrimoniaux), ou non évaluables en argent (dans ce cas on parlera de droit extrapatrimoniaux).

En ce qui concerne le terme société, on peut la définir comme un groupe de personnes uni par les affaires et militant pour l'intérêt commun. Mais l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique (AUDSCGIE) précise que la société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraire, en nature ou en industrie dans le but de partager

le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Enfin, l'adjectif commercial renvoi à tout ce qui a trait au commerce.

Au regard de ce qui précède, le droit des sociétés commerciales est la branche du droit privé, spécialement le droit des affaires dont le but est l'étude des règles applicables à la naissance, à l'administration, ainsi qu'à la dissolution des personnes (physiques ou morales) intéressées par la profession commerciale.

P2: LES SOURCES DU DROIT DES SOCIETES

Le droit des sociétés commerciales était règlementé par les arts 1882 et suivants du code civil. Mais cette réglementation vieille et inadaptée a été remplacée par l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le droit des Sociétés Commerciales et le GIE qui a été révisé adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou. A côté de l'AUDSCGIE, une place de choix doit être accordée aux statuts des sociétés. En effet, le législateur OHADA laisse le soin aux statuts de régler certains points concernant la société. En plus, plusieurs dispositions de l'AUDSCGIE sont simplement supplétives et comme telles, ne peuvent s'appliquer qu'en cas de silence des statuts.

Comme dans d'autres disciplines, la jurisprudence joue un rôle non négligeable, car il lui revient en cas de silence de créer le droit; ce qui peut se faire avec l'aide de la doctrine ou de la coutume.

P3: IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION DES SOCIETES COMMERCIALES

Il convient de prime à bord de distinguer la société commerciale de l'association, du syndicat, de la fondation et des sociétés civiles.

Société commerciale et association : l'association tout comme la société commerciale est un regroupement de personnes et de biens. En plus, elles sont toutes les deux dotées de la personnalité juridique. Mais à la différence de la société commerciale, l'association ne poursuit pas une activité intéressée. Les associations doivent être déclarées ou autorisées (étrangères et religieuses), ce qui n'est pas le cas pour les sociétés commerciales qui doivent être immatriculées. Dans les deux cas, la dissolution peut être le fait des membres conformément aux statuts, mais les avoirs de la société sont généralement liquidés afin de payer les dettes et répartir le bonus.

Sociétés commerciales et sociétés civiles: les sociétés civiles ne font pas d'opération commerciale au sens du droit OHADA et ne peuvent mener que des activités de nature civile. Exemple : sociétés civiles professionnelles (avocat, médecin) les coopératives et groupe d'initiatives communes.

Sociétés commerciales-syndicats et fondations: les syndicats ont exclusivement pour objet la défense des droits ainsi que des intérêts des personnes visées par leur statut. Alors que la création d'une fondation consiste en la mise en œuvre d'un ensemble d'éléments pour la réalisation d'une œuvre d'intérêt général.

En ce qui concerne la classification des sociétés commerciales proprement dite, on distingue traditionnellement les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Si dans les

premières, seuls les capitaux comptent et non la considération des propriétaires de ces capitaux, en revanche, dans les secondes, l'accent est mis sur la considération de la personne que l'on traduit juridiquement comme étant l'*intuitu personae*. Dans les sociétés de capitaux, le patrimoine des associés est nettement distinct du patrimoine de la société, et c'est pour cette raison que les associés ne sont pas solidairement et indéfiniment tenus de payer le passif social sur leurs biens personnels. En revanche, dans les sociétés de personne, la distinction entre le patrimoine de la société et celui des associés n'est pas très grande, et c'est pour cette raison que les associés sont solidairement et indéfiniment tenus de payer les dettes sociales sur leurs biens personnels.

Que ce soit les sociétés de personnes ou les sociétés de capitaux, elles ont des traits communs et des traits de différenciation. C'est pour cette raison qu'il convient d'étudier d'une part les règles communes à toutes les sociétés commerciales (première partie), et d'autre part des règles spécifiques à chaque type de société (deuxième partie).

Objectifs du cours

- Identifier le commerçant et la société commerciale ;
- Présenter et analyser les différentes sociétés commerciales reconnues par l'OHADA ;
- Percevoir l'importance de la société commerciale pour l'économie.

PREMIERE PARTIE: LES REGLES COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES COMMERCIALES

La société commerciale comme personne morale a une personnalité juridique. En la comparant aux personnes physiques qui ont elles aussi une personnalité juridique, on se rend compte que leur cycle est le même. Elle naît, vit et meurt. Logiquement nous étudierons la naissance (chapitre I), la vie ou le fonctionnement (chapitre II) et la mort ou dissolution des sociétés commerciales (chapitre III).

Chapitre I : La formation des sociétés commerciales

Objectif général : le processus de création d'une société commerciale et la notion du capital social.

Objectif spécifique : Maîtriser les démarches nécessaires et les conditions pour la constitution d'une société commerciale

Section I: les conditions de naissance de la société commerciale

La société commerciale est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes affectent à une activité des biens en nature, en numéraire, ou en industrie afin de partager les bénéfices ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. La société commerciale est donc avant tout un contrat et comme tel il obéit aux conditions de forme et de fond des contrats.

P1: les conditions de fond

A côté des conditions propres à tous les contrats, il existe des conditions spécifiques;

A: Les conditions de fond communes à tous les contrats

L'art 1108 du code civil exige comme condition de fond de validité des contrats, le consentement des parties qui doit être exprimé librement et en connaissance de cause. Pour cela, il doit être exempt de vice (le dol, l'erreur, la violence). Ensuite, les parties au contrat doivent être capables, ce qui permet d'exclure du contrat de société les mineurs non émancipés et les majeurs incapables. Enfin, le contrat de société doit avoir un objet et une cause licite (non contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs).

B: les conditions de fond spécifiques au contrat de société

En plus des conditions de fond communes à tous les contrats, le contrat de société nécessite en plus l'affectio societatis, les apports, ainsi que la recherche des bénéfices ou d'une économie et éventuellement la contribution aux pertes.

1: l'affectio societatis

Il désigne la volonté, l'élément intentionnel de chaque personne candidate au contrat de société, de participer en tant qu'associé au sort de l'entreprise. Il permet de distinguer le contrat de société des contrats voisins, tels le contrat de prêt et le contrat de travail. L'affectio societatis est aussi la volonté de collaborer au sein de la société sur une base égalitaire, tous les associés étant égaux en droit. Il est enfin caractérisé par le concours de tous les associés dans la gestion,

le contrôle, et l'administration de la société. C'est pour cette raison qu'il nécessite au moins deux personnes, et on a de bonnes raisons de croire qu'il serait absent dans les sociétés unipersonnelles.

2: Les apports

L'AUDSCGIE distingue plusieurs types d'apports dont certains constituent le capital social.

a) les différents types d'apports

Nous avons:

- **les apports en numéraire:** ce sont des sommes d'argent que certains associés s'engagent à verser pour la constitution de la société.
- **Les apports en nature:** ils désignent le transfert des droits sur un bien meuble ou immeuble d'un associé à la société. Deux situations peuvent se présenter. D'une part, si l'associé ne transfère à la société qu'un simple droit de jouissance sur son bien, alors il continue d'en être propriétaire, la société n'ayant qu'un droit d'usage et un droit aux fruits (usufruit) sur le bien. En conséquence, si le bien venait à périr, l'associé perdrait sa place dans la société. D'autre part, si l'associé donne le bien en toute propriété à la société, alors la société seule supporte les risques, le bien s'étant fondu dans la masse du capital social. En conséquence, si le bien venait à périr, cette situation serait sans incidence sur la situation de l'associé.

Que l'apport en nature soit en propriété ou en jouissance, il nécessite une évaluation afin d'être pris en compte dans la répartition des bénéfices et éventuellement la contribution aux pertes. Cette évaluation est faite par les associés dans les statuts et sous le contrôle d'un commissaire aux apports afin d'éviter les fraudes. Il ressort de divers textes évoquant l'intervention du commissaire aux apports (professionnel de la finance et de la comptabilité), que les attributions de cet organe ne peuvent être exercées que par un commissaire aux comptes. Toute autre expertise est exclue. La règle de l'évaluation est l'égalité de tous les associés au regard des bénéfices et des pertes.

- **les apports en industrie:** ils sont réalisés par la mise à disposition effective de la société de connaissances techniques ou professionnelles ou de services. Plus précisément, certains associés apportent à la société leur force de travail, leur savoir faire, leur crédit commercial ou leur capacité de réflexion. Afin d'éviter l'arbitraire, les associés doivent évaluer librement les apports en industrie. Il convient également de préciser que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de titres sociaux ouvrant droit au vote (ne pouvant être supérieurs 25% de l'ensemble des droits de vote) et au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. Autrement dit, si une société peut être constituée uniquement des apports en nature, en numéraire, ou les deux. En revanche, une société ne saurait être constituée uniquement d'apport en industrie, lequel est même interdit dans les sociétés anonymes. Les statuts déterminent également les modalités de liquidation de ces titres en cas de cessation par l'apporteur de l'activité faisant l'objet de son apport.

b) le capital social

Il est constitué des apports en nature et en numéraire. Il forme le gage général des créanciers de la société. Les apports donnent lieu à la remise des titres correspondants, proportionnellement à leur montant. Ces titres prennent le nom d'actions ou de parts sociales en fonction du type de société.

3: La recherche des bénéfices ou d'une économie et la contribution aux pertes

Si les associés ont droit au partage des bénéfices, il est également logique qu'ils se partagent les pertes.

- **la recherche des bénéfices ou d'une économie:** les apports mis en commun doivent avoir pour but la recherche du profit ou le bénéfice, c'est à dire d'un gain pécuniaire ou d'un gain matériel qui s'ajouterait à la fortune des associés.

- **La participation aux pertes:** l'AUDSCGIE prévoit que les associés doivent contribuer aux pertes dans les conditions prévues. C'est dire qu'un contrat de société qui exclurait totalement un associé ou certains d'entre eux de la contribution aux pertes serait nul, tout comme un contrat qui attribuerait la totalité des bénéfices à un seul associés ou à certains d'entre eux. Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, on parle de clause léonine.

P2: Les conditions de forme

Le contrat de société est un contrat solennel. Sa validité est en effet subordonnée à l'exigence d'un écrit et d'une publicité.

A- l'exigence d'un écrit

Le contrat de société doit obligatoirement être fait par écrit. Cet écrit s'appelle statut, lequel est la charte de l'entreprise. Cependant la forme de cet écrit importe peu. Il peut être authentique ou sous seing privé. En revanche, il doit obligatoirement contenir certaines mentions: les noms des associés et des fondateurs, la forme de la société, l'objet social, la durée de la société (à défaut de précision de la durée, celle légale est de 99 ans), le siège social, la répartition du capital social, les règles de fonctionnement des assemblées.

B: la publicité

La publicité de la société commence par l'enregistrement des statuts au greffe du tribunal compétent en matière commerciale. Elle se poursuit par la déclaration de conformité par laquelle les fondateurs attestent la conformité des statuts aux dispositions de l'AUDSCGIE. Il faut ensuite l'insertion de l'acte constitutif dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social. Enfin, il faut immatriculer la société au RCCM. Cette immatriculation constitue l'acte de naissance de la société personne morale, qui peut désormais se prévaloir de la personnalité juridique.

SECTION 2: LA SOCIETE COMMERCIALE COMME PERSONNE MORALE

Dire de la société qu'elle est une personne morale implique d'une part qu'elle a un patrimoine distinct de celui des associés, et d'autre part qu'elle a une identité.

P1: le patrimoine de la société commerciale

Dire de la société qu'elle a un patrimoine signifie qu'elle a l'aptitude d'être sujet actif de droit (être propriétaire des biens et être créancière), et sujet passif de droit (être tenu des obligations).

En principe, les obligations et les créances qui se trouvent d'une part dans le patrimoine des associés et d'autre part dans la société ne se confondent pas. Cette particularité très nette dans les sociétés de capitaux l'est moins dans les sociétés de personnes.

Dans les sociétés de capitaux, il y a une véritable barrière juridique entre le patrimoine de la société et celui des associés. En conséquence, les créanciers impayés de l'un des patrimoines ne peuvent pas poursuivre le paiement de leur créance sur les biens de l'autre patrimoine. Si un associé vient à décéder, ses héritiers succèdent à ses droits envers la société et non aux biens qui composent le patrimoine de la société qui n'est pas encore morte.

Dans les sociétés de personnes, les associés sont tenus solidairement et indéfiniment du passif social. Autrement dit, la démarcation entre le patrimoine de la société et celui des associés n'est pas très grande, puisque les créanciers impayés de la société pourraient poursuivre en paiement n'importe lequel des associés. Cela n'implique pas que les deux patrimoines ne soient pas séparés, car dans la pratique, on n'admet pas que les créanciers impayés des associés poursuivent en paiement la société sur ses biens.

P2: L'identité de la société commerciale

L'identité de la société commerciale implique qu'elle a un nom, un domicile et une nationalité.

A: le nom de la société commerciale

Il s'agit de la raison sociale ou de la dénomination sociale mentionnée dans les statuts. La raison sociale est réservée aux SNC (Société en Nom Collectif), et aux SCS (Société en Commandite Simple), alors que la dénomination sociale est réservée aux SA (Société Anonyme), aux SARL (Société A Responsabilité Limitée) et aux SAS (société par action simplifiées). Il n'y a pas de règle standard dans le choix du nom d'une société. Les associés peuvent même choisir un nom fantaisiste, et dans le cas des sociétés de capitaux, ce nom doit être suivi de l'indication de la forme de la société, du montant du capital social, de l'adresse du siège social, et de la mention de son numéro d'immatriculation au RCCM, sur tous les documents officiels de l'entreprise.

B: le domicile de la société commerciale

Le siège social d'une société renvoie à son domicile. C'est le lieu où fonctionnent les organes de représentation. C'est également le lieu où la société a ses principaux intérêts. Dans la pratique, ce sera le lieu où agit le gérant, le DG, le PCA...

C: la nationalité de la société commerciale

Deux critères permettent de déterminer la nationalité des sociétés commerciales.

- le critère du contrôle. Ce critère permet d'attribuer à la société la nationalité des personnes qui la contrôlent c'est à dire les principaux apporteurs.
- le critère du siège social. Ici, la société aura la nationalité du lieu où elle a fixé son siège social.

Questions de cours :

Quels sont les conditions de formation de la société commerciales ?

Clé de correction : Il s'agit des conditions de fond et des conditions de forme

Quelle est la spécificité de l'apport en industrie ?

Clé de correction : son évaluation, sa nature et son interdiction dans certaines sociétés.

CHAPITRE II: LA VIE OU LE FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES

Objectif général : les modalités de fonctionnement d'une société commerciale

Objectif spécifique : L'étudiant doit être à mesure de présenter, suite à la constitution, le mode de fonctionnement de la société à travers les différents organes, leurs prérogatives et leurs devoirs.

Lorsque la société commerciale est constituée, il appartient aux associés de désigner les dirigeants sociaux.

SECTION 1: Les associés de la société commerciale

La qualité d'associé s'acquiert par la détention des titres sociaux, qui confèrent des droits et des obligations.

P1: la qualité d'associé

Un associé peut être une personne physique ou morale. (La désignation dépend du type de société à laquelle il appartient). Tantôt on parlera d'associé (SNC, SCS, SARL, SAS) ou d'actionnaire (SA). La qualité d'associé se prouve par le contrat de société. Parfois, la simple possession des titres sociaux suffira pour rapporter la preuve de la qualité d'associé.

P2: les titres sociaux

Les titres sociaux sont émis en contrepartie des apports effectués, lesquels représentent les droits des associés. Dans les SA et les SAS, ces titres s'appellent « actions » et dans les autres sociétés, on les appelle les parts sociales. Ces titres sont des biens meubles ayant une valeur bien déterminée. Dans les sociétés de personnes, les SA et les SAS, cette valeur est librement déterminée par les associés dans les statuts. En revanche, dans les SARL, cette valeur est d'au moins 5000 F.

Les parts sociales et les actions sont cessibles et saisissables. Cependant, la cessibilité des parts sociales dans les sociétés de personnes et les SARL est subordonnée à l'accord des autres associés. De même les associés ont un droit de préférence sur la cessibilité des parts sociales dans les sociétés de personnes et les SARL, puisqu'ils peuvent refuser l'entrée du cessionnaire dans la société, par application de l'intuitu personae qui les singularise.

P3: les droits et les obligations des associés

Les droits des associés sont la contrepartie de leurs obligations, sans toutefois être leur équivalent.

A: les droits des associés

Ils sont de trois ordres

- les droits politiques qui permettent à tous les associés de prendre part à l'élaboration des statuts et à la prise des décisions collectives (lors des AGO et AGE). Ici on n'applique pas le principe un associé une voix, mais les associés participent au vote au prorata de leurs apports.

- les droits financiers qui permettent aux associés de percevoir les dividendes au cours de la vie sociale, au prorata de leurs apports.

- les droits patrimoniaux qui sont la contrepartie des apports. En effet, les actions ou les parts sociales de chaque associé figurent à l'actif de son patrimoine.

B: les obligations des associés

De manière générale, on les résume en une seule: la participation aux pertes éventuellement subies par la société commerciale. Cette participation aux pertes n'est pas identique dans toutes les formes de société (à expliquer).

P4: La perte de la qualité d'associé

Plusieurs causes entraînent la perte de la qualité d'associé: l'associé peut choisir de dénoncer le contrat de société. On dit dans ce cas qu'il fait un retrait volontaire. On peut aussi perdre la qualité d'associé à la suite d'une exclusion décidée par les organes compétents de la société.

P5 : Les assemblées d'associés ou d'actionnaires

Les assemblées de sociétés sont considérées comme des organes sociaux. C'est le lieu de validation des actes pris pour assurer le fonctionnement régulier de la société. En l'occurrence, les états financiers de synthèse, la distribution des dividendes, etc. C'est également le lieu de prise de décisions importantes, dépassant clairement les compétences des organes de gestion ou d'administration.

C'est le cas de modifications des statuts, d'augmentation du capital. L'assemblée générale est par conséquent l'organe souverain de la société. Sur la forme, la tenue des assemblées de sociétés suppose que les parties sont régulièrement convoquées. En principe, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Cependant, la participation aux décisions collectives dans les sociétés anonymes est assujettie à la possession d'un nombre d'actions déterminé. Le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives est d'ordre public ; les statuts ne peuvent en conséquence déroger à ces dispositions. Plus précisément, les statuts ne peuvent contenir une suppression pour certains associés du droit de vote dans un cas non prévu par la loi. Le souci de transparence induit un renforcement du droit d'information des parties. Des documents sont mis à leur disposition avant la réunion de l'assemblée.

SECTION 2: Les dirigeants de la société commerciale

L'accès aux fonctions de dirigeants d'une société commerciale est en principe libre, sauf à être interdit ou déchu. Les dirigeants peuvent être choisis parmi les associés ou en dehors. Ils peuvent prendre le nom de dirigeant (dans les SNC), administrateur ou commandité (dans les SCS), Directeur Général ou PDG (dans les SA). Il faut étudier la désignation et la révocation du dirigeant social avant d'envisager ses pouvoirs.

P1: la désignation et la révocation des dirigeants sociaux

Comme la révocation, la désignation des dirigeants sociaux ressort de la compétence de l'assemblée générale des associés. Le dirigeant social est révocable à tout moment. On dit qu'il est révocable *ad nutum*. Cependant, une révocation abusive peut donner droit à la réparation du préjudice subi par le dirigeant social.

Les tiers doivent être informés de la nomination, de la démission, en bref de tous changements à la tête de l'entreprise. Ces actes nécessitent une publicité dans les journaux d'annonces légales et une inscription au RCCM.

P2: les pouvoirs des dirigeants sociaux

Les pouvoirs des dirigeants sociaux à proprement parler ont pour revers leur responsabilité.

A: le contenu des pouvoirs des dirigeants sociaux

L'AUDSCGIE prévoit que ces pouvoirs sont déterminés par les statuts et par la loi. De manière générale, les dirigeants de la société ont le pouvoir de la représenter et leur signature engage la société. Ils gèrent la trésorerie, établissent le plan financier, dressent le bilan de l'entreprise, recrutent le personnel salarié...

Les dirigeants sociaux ont le pouvoir d'accomplir tous les actes qui entrent dans le cadre des objectifs de la société, sans avoir besoin d'un mandat spécial. Il n'en serait autrement que si les actes accomplis par les dirigeants échappent à l'objet social. Sans un mandat spécial, le dirigeant engagerait sa responsabilité à l'égard des associés et de la société.

B: La responsabilité des dirigeants sociaux

Le dirigeant social qui agit au delà de l'objet social peut voir engager sa responsabilité civile ou pénale.

1: la responsabilité civile du dirigeant social

Par responsabilité civile, il faut entendre la réparation civile ou matérielle des dommages que les actes des dirigeants sociaux sont susceptibles de causer aux tiers, à la société ou aux associés. Dans la pratique, cela va se traduire par l'interdiction des actes incriminés pour le futur, et le paiement des dommages intérêts à la victime.

2: la responsabilité pénale des dirigeants sociaux

Plusieurs infractions sont attachées à la direction de la société commerciale. Par exemple, si une société commerciale tombe en faillite alors que les dirigeants sociaux avaient oublié de dresser le bilan, ce serait une infraction punie des peines de banqueroute. Il en est de même d'un faux en écriture, des délits de distribution des dividendes fictifs et de présentation d'un faux état de synthèse.

Dans les sociétés de capitaux, les sanctions sont plus sévères, puisque les actes litigieux conduisent à ruiner les créanciers sociaux dont on sait qu'ils ne peuvent pas se faire payer comme dans les sociétés de personnes, sur les biens composant le patrimoine propre des associés.

Les dirigeants sociaux peuvent aussi être condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance dans les conditions du droit commun. Relativement au droit des sociétés commerciales, ils peuvent être condamnés pour abus de biens sociaux ou pour usage du crédit social à des fins personnelles.

Question de cours : quels sont les organes qui permettent le fonctionnement des sociétés commerciales ?

CHAPITRE 3: LA MORT OU LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

Objectif général : La fin de la société commerciale

Objectif spécifique : L'étudiant devrait pourquoi analyser les causes de dissolution de la société et les effets qui s'y rattachent.

A l'instar des personnes physiques, la société commerciale personne morale est appelée à disparaître un jour. Cette disparition entraîne sur le plan juridique la liquidation du patrimoine social et son partage. Il faut déterminer les causes communes de dissolution des sociétés commerciales, avant de s'intéresser aux effets.

SECTION1: les causes communes de dissolution des sociétés commerciales

Aux causes de dissolution de plein droit, il faut rapprocher les causes de dissolution provoquées.

P1: Les causes de dissolution de plein droit

Ces causes peuvent provenir de la volonté des associés ou non. Dès la survenance de ces causes, la dissolution doit être prononcée de plein droit. On distingue l'arrivée du terme convenu, la réalisation ou l'extinction de l'objet social, l'annulation et la faillite de la société, et les causes statutaires.

A: l'arrivée du terme

L'arrivée du terme entraîne la dissolution de plein droit de la société. Ce terme ne saurait excéder 99 ans. La société peut être dissoute avant l'arrivée du terme. Il suffira simplement que les associés modifient les statuts, dans le sens de fixer un nouveau terme qui leur convient. Parallèlement, à l'arrivée du terme, les statuts peuvent être modifiés dans le sens de la prorogation du terme de la société commerciale.

B: la réalisation ou l'extinction de l'objet social

La réalisation de l'objet social suppose que la société ait fini d'accomplir les tâches pour lesquelles elle avait été créée. Même si les statuts avaient prévu une durée plus longue, la réalisation de l'objet social entraîne l'extinction de la société. Les associés ne continueront la société que s'ils modifient les statuts pour pouvoir donner un autre objet à la société.

Il en est de même de l'extinction de l'objet social qui suppose que ce sur quoi la société travaillait n'existe plus.

Exemple: une société créée pour exploiter une carrière de sable, si le sable finit, la société disparaît avec lui.

C: L'annulation et la faillite de la société commerciale

1- l'annulation de la société commerciale

L'annulation de la société commerciale suppose l'inobservation des conditions de formation. Cette hypothèse est rare dans la pratique, puisque la juridiction compétente, au lieu de procéder à l'effacement de la société, commande plutôt la réparation du vice qui l'entache.

2- la faillite de la société commerciale

Au cours de la vie sociale, les difficultés liées à l'environnement économique difficile ou à la mauvaise gestion des dirigeants peuvent entraîner la cessation des paiements de la société. Dans cette hypothèse, la société ne peut plus payer ses créanciers. Lorsque les difficultés sont très graves, que la société commerciale est dans une situation irrémédiablement compromise et que ses dirigeants ne peuvent plus proposer un concordat de redressement, la juridiction compétente n'a d'autres choix que d'organiser la liquidation des biens de l'entreprise concernée.

D: les causes statutaires

La société commerciale peut prendre fin pour toute autre cause prévue par les statuts. Par exemple, les statuts d'une société peuvent prévoir qu'elle sera dissoute en cas de perte d'un apport en nature bien déterminé ou tout simplement en cas de perte grave. Si les statuts n'ont rien prévu, la perte d'un apport ne saurait être une cause de dissolution de la société.

P2: Les causes de dissolution provoquées

A: la dissolution suite à la volonté d'un ou de plusieurs associés

La réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé entraîne la dissolution de la société commerciale qui peut renaître en devenant une société unipersonnelle dont les formes autorisées ne sont que les SA, les SARL et les SAS. La société peut également prendre fin par une décision collective des associés prise dans les conditions prévues pour modifier les statuts. On parlera dans ce cas d'une dissolution amiable de la société avant le terme.

B: la dissolution judiciaire pour juste motif

Ici, la société est dissoute non à l'amiable, mais pour cause de problèmes. L'AUDSCGIE vise l'hypothèse où un des associés n'aurait pas exécuté ses obligations, ainsi que celle dans laquelle il y aurait mésentente entre les associés, laquelle entraîne de graves dysfonctionnements de la société.

SECTION2: les effets de la dissolution des sociétés commerciales

La dissolution de la société commerciale entraîne sa liquidation. Cette liquidation suppose la nomination d'un liquidateur qui sera chargé de conduire les opérations de liquidation en toute responsabilité.

P1: la nomination du liquidateur

Il peut être nommé par les associés ou par décision du juge. Il peut être une personne physique ou morale. Il peut être nommé un ou plusieurs liquidateurs. Si les statuts n'ont pas prévu la durée des fonctions du liquidateur, l'AUDSCGIE prévoit qu'elle ne saurait excéder 3 ans à compter de la dissolution de la société. Le liquidateur peut être révoqué et remplacé à tout moment.

P2: les opérations de liquidation

Elles concernent la réalisation de l'actif afin d'apurer le passif; le remboursement éventuel aux associés de leurs apports et le partage éventuel du boni de liquidation.

A: la réalisation de l'actif et l'apurement du passif

Réaliser l'actif c'est transformer en argent les biens qui composent l'actif du patrimoine de la société. Pour se faire, le liquidateur doit recouvrer les créances sociales et vendre les biens sociaux. Il ne peut acheter lui même les biens qu'il est chargé de vendre, ni les vendre à se proches ou employés.

Ensuite, le liquidateur doit désintéresser les créanciers avec l'ensemble des fonds qu'il a pu recueillir au terme de la réalisation de l'actif. C'est cette opération de désintéressement des créanciers que l'on appelle apurement du passif.

B: le remboursement éventuel des apports

Lorsque les créanciers sociaux de divers ordres (privilegiés, munis de suretés, chirographaires) ont été intégralement désintéressés, le liquidateur procède au remboursement des apports si l'actif social n'a pas été intégralement utilisé à cette fin.

C: le partage éventuel du boni de liquidation

Le boni de liquidation est ce qui reste après avoir désintéresser les créanciers et après avoir restitué les apports. Ce reste doit être réparti entre les associés proportionnellement à leurs apports. Mais l'obtention de ce reste sera rare dans la pratique.

P3: la clôture des opérations de liquidation

Au cours des opérations de liquidation, le liquidateur est tenu de rendre compte aux associés des opérations effectués. Une fois les opérations terminées, il doit convoquer une dernière assemblée des associés afin que ceux ci statuent sur le compte définitif. Enfin l'immatriculation de la société au RCCM doit être radiée.

P4: les actions pouvant être exercées après la liquidation

Si le liquidateur a commis des fautes, sa responsabilité civile ou pénale peut être engagée afin de réparer le dommage causé.

Si les créanciers n'ont pas été payés intégralement, ils peuvent réclamer le reste aux associés qui sont tenus solidairement et indéfiniment du passif social.

Question de cours :

- Les conséquences de la dissolution des sociétés commerciales sur les biens ?
- La différence entre la faillite et la banqueroute.

DEUXIEME PARTIE: LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE TYPE DE SOCIETE COMMERCIALE

Objectif général : Distinguer les différents types de sociétés commerciales prévues par l'OHADA

Objectif spécifique : du Maitriser les règles propres à chaque forme de sociétés commerciales, compte tenu de la qualité des associés, du mode de fonctionnement et même de financement.

Classiquement, on distingue les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

CHAPITRE 1: LES SOCIETES COMMERCIALES DE PERSONNES OU SOCIETES PAR INTERET

Ce sont des sociétés qui reposent sur le choix mutuel des associés.

L'intuitu personae est l'une des caractéristiques dominantes, ce qui emporte deux conséquences: **premièrement**, le capital social ne compte pas. Aucun capital minimum n'est exigé, et les associés possèdent des parts sociales cessibles avec l'accord unanime des autres associés. **Secondement**, le retrait ou le décès d'un associé entraîne la dissolution, sauf disposition contraire des statuts.

L'autre caractère est la qualité de commerçant attribuée automatiquement à chaque associé avec des nuances dans la SCS, ce qui entraîne également deux conséquences: **premièrement**, pour être associé, il faut avoir la capacité pour être commerçant. **Secondement**, tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus des dettes de la société.

SECTION 1: la SNC (Société en Nom Collectif)

Seront analysées, ses règles particulières de constitution, de fonctionnement et de dissolution.

P1: la constitution de la SNC

Il n'y a aucune règle de forme à observer lors de la constitution des SNC (voir plus haut les règles formelles de constitution de toutes les sociétés). Pour ce qui est des règles de fond, on notera quelques particularités relatives au capital social et aux associés

A: les conditions relatives au capital social

La SNC n'appelle pas de prescription particulière concernant son capital social. Certes qu'il doit obligatoirement avoir un capital, mais son montant minimum n'est pas fixé par l'AUDSCGIE, car les créanciers sociaux impayés peuvent poursuivre le paiement de leur créance

sur les biens de n'importe lequel des associés. Il était donc inutile d'exiger davantage de garanties.

B: les conditions relatives aux associés

Une SNC ne peut être constituée que si elle comprend au moins deux associés, car les sociétés unipersonnelles ne peuvent prendre que les formes d'une SA ou d'une SARL. Aucun nombre maximal des associés n'est fixé.

Puisque la SNC est constituée d'associés commerçants, tous ceux qui ne peuvent avoir la qualité de commerçant en raison soit d'une incapacité, soit d'une incompatibilité, soit d'une déchéance, ne peuvent être associés dans une SNC.

Si la femme mariée peut être associé d'une SNC, par contre, deux époux ne peuvent s'associer pour créer une SNC. Ils ne peuvent contourner la règle qu'en étant associés des sociétés différentes (encore faudrait-il qu'ils ne soient pas régis par la communauté des biens).

P2: le fonctionnement de la SNC

Il est marqué par les actes de gestion, lesquelles doivent faire l'objet d'un contrôle de la part de tous les associés.

A: la gestion de la SNC

Elle concerne la nomination des gérants, leur révocation et leurs pouvoirs

1: La nomination des gérants de la SNC

Les associés de la SNC peuvent désigner un gérant. S'ils ne le font pas, ils sont sensés s'être donné le pouvoir de se représenter mutuellement. En conséquence, chaque associé par sa signature engage non seulement la société, mais aussi tous les autres associés solidairement et indéfiniment tenus du passif social. Toutefois, chaque associé dans cette dernière hypothèse a le droit de s'opposer à une opération avant qu'elle soit conclue, ce qui nécessite une obligation d'information entre associés.

Si les associés désignent un gérant dans leurs statuts, on dira que c'est un gérant statutaire. Ce gérant peut être une personne physique ou morale, un tiers ou un associé. Généralement, les associés choisiront un autre associé comme gérant, car dans cette hypothèse, il sera tenu comme les autres solidairement et indéfiniment du passif social, alors que le tiers ne sera tenu que de ses fautes.

2: les pouvoirs des gérants de la SNC

Le gérant a le pouvoir de signer pour le compte de la société, ce qui engage celle-ci et éventuellement le patrimoine des associés. Envers les associés, les pouvoirs du gérant sont déterminés par les statuts. Il peut accomplir tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

3: la révocation des gérants

Si le gérant est un associé, ou si tous les associés sont des gérants, alors la révocation doit être décidée à l'unanimité. Mais dans cette hypothèse, les associés auront le choix de désigner un autre gérant ou de dissoudre la société.

Si le gérant n'est pas un associé, alors la révocation doit être décidée à la majorité simple, à défaut d'une clause contraire des statuts.

Dans tous les cas, que le gérant soit associé ou non, sa révocation abusive donne droit à la réparation du préjudice subi.

B: le contrôle de la SNC par les associés non gérants

La présence des gérants au sein de la société n'implique pas que les associés ne jouent aucun rôle. Ils conservent leur pouvoir de décision et de contrôle de la gestion.

1: le pouvoir de décision des associés non gérants

Certaines décisions concernant la vie de la société relèvent de la compétence exclusive des associés. Il en est ainsi de la nomination et de la révocation des gérants et de manière générale de toutes les modifications des statuts (augmentation ou diminution du capital social, extension de l'objet social...). Ces décisions sont en général prises à l'unanimité et en assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elles interviendront à la majorité ou par le moyen d'une consultation écrite.

2: le pouvoir de contrôle des associés non gérants

L'AUDSCGIE dispose que les associés non gérants ont le droit de consulter au siège social deux fois par an tous les documents et pièces comptables, ainsi que les procès verbaux de délibération et des décisions collectives.

P3: la dissolution de la SNC

La SNC est dissoute pour les causes envisagées plus haut comme toutes les autres sociétés commerciales. Cependant, par application de l'intuitu personae qui la singularise, tout évènement qui frappe un associé est susceptible d'entraîner la dissolution de la société.

- le décès d'un associé, sauf disposition contraire des statuts;
- la révocation du gérant associé statutaire, sauf disposition contraire des statuts;
- la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé.

SECTION 2: la société en participation

La société en participation est celle dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne sera pas immatriculée au RCCM, et qu'elle n'aura pas la personnalité morale. Elle n'est donc pas soumise aux formalités de publicité. Dans la pratique, ce type de société sera usité par les commerçants désireux de s'associer pour une opération de durée limitée.

P1: les caractères fondamentaux de la SP

- elle n'est pas immatriculée au RCCM
- elle n'a pas de personnalité morale

- elle est dispensée de l'accomplissement des formalités de constitution
- elle peut être prouvée par tous les moyens.

P2: le fonctionnement de la SP

A: A l'égard des tiers

Les tiers ne traitent pas directement avec la SP qui leur est inconnue et qui du reste n'a pas de personnalité juridique. Les participants contractent donc en leur nom personnel et sont seuls engagés à l'égard des tiers. Mais, les autres participants peuvent être engagés s'ils agissent expressément en qualité de participants à une SP auprès des tiers. Dans ce cas, chacun des participants, comme dans une SNC, sera solidairement et indéfiniment tenu des engagements des autres.

B: Entre les divers participants

Chaque participant reste propriétaire des biens qu'il met à la disposition de la société par l'intermédiaire du gérant. Sauf stipulation contraire des statuts, aucun participant ne peut demander le partage des biens indivis avant la dissolution de la société.

SECTION 3: la société en commandite simple

La SCS est « celle dans laquelle coexistent un ou plusieurs associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales dénommés « associés commandités », avec un ou plusieurs associés, responsables des dettes sociales dans la limite de leurs apports dénommés « associés commanditaires », et dont le capital est divisé en parts sociales ».

Les règles de dissolution de la SCS étant les mêmes que celles de la SNC, il convient d'étudier ses caractères fondamentaux et ses règles de fonctionnement.

P1 : Les caractères fondamentaux de la SCS

Elle a deux grands caractères.

-la dualité des associés: il y a d'une part le ou les associés commandités tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales et qui de ce fait ont la qualité de commerçant; et d'autre part, les commanditaires qui ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence du montant de leurs apports.

La constitution de cette société suppose au moins deux associés, l'un étant commandité et l'autre commanditaire. Un associé qui ne peut être individuellement commerçant du fait de son incapacité, de sa déchéance, de son incompatibilité, ne saurait être commandité.

-l'application de l'intuitu personae: les commandités et les commanditaires sont choisis en fonction de leurs qualités personnelles.

P2: Le fonctionnement de la SCS

Les dispositions relatives au fonctionnement de la SNC sont applicables à la SCS, sous réserve des règles exceptionnelles destinées à protéger les tiers qui doivent être avertis de la situation respective des deux catégories d'associés. Comme dans la SNC, la gestion de la SCS est assurée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personnes physiques ou morales. Il est interdit aux associés commanditaires de s'immiscer dans la gestion externe de la société, c'est à dire qu'ils ne doivent avoir aucun contact direct avec les tiers relativement à la gestion de la

société. Toutefois, ils peuvent effectuer des actes de gestion interne notamment en participant au contrôle de la gestion. Cette prohibition se justifie par le fait que les associés commanditaires ne sont tenus des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports, comme c'est le cas dans les sociétés de capitaux.

Question de cours : quelle est la particularité des sociétés de personnes ?

Clé de réponse : La considération de la personne, le motif de dissolution

CHAPITRE 2: LES SOCIETES COMMERCIALES DE CAPITAUX OU SOCIETES PAR ACTIONS

Objectif général : Identifier les sociétés de capitaux

Objectif spécifique : Maîtriser la constitution et surtout le mode de fonctionnement des sociétés anonymes, qui constituent une forme très usitée dans le monde des affaires.

Les sociétés de capitaux ont pour objet la réunion d'importants capitaux, et c'est pour cette raison que la qualité de ceux qui les apportent importe peu. On les appelle aussi « sociétés à caractère impersonnel » ou « sociétés par action ». Les sociétés de capitaux ont deux principales caractéristiques :

-D'une part, le capital social est primordial, puisqu'il constitue le seul gage commun des créanciers sociaux. En conséquence, un capital social minimum est exigé, et la perte de sa moitié, sauf disposition contraire des statuts ou décision contraire des associés entraîne la dissolution de la société.

-D'autre part, les associés ne sont pas des commerçants. En conséquence, la capacité pour faire le commerce n'est pas nécessaire pour être associé, et les associés ne répondent des dettes sociales qu'à la limite de leur apport, étant entendu qu'ils ne sont pas solidaires.

La société anonyme (SA)

La SA peut comprendre un seul actionnaire. Dans ce cas on parlera de SA unipersonnelle. Il faudra présenter ses règles propres de constitution, de fonctionnement et de dissolution.

P1: les règles de constitution de la SA

En plus des règles de constitution de toutes les sociétés commerciales telles que présentées au titre I, des remarques propres à la SA quant au capital social et au mode de constitution s'imposent.

A: les particularités quant au capital social

La SA doit avoir un capital social minimum de 10 MILLIONS de francs CFA, et les actions ne peuvent être inférieure à 10 milles francs CFA. Le capital social de la SA doit être entièrement souscrit avant la signature des statuts, ou la tenue de l'Assemblée générale.

Lors de la souscription des apports en numéraire, les associés doivent libérer au moins un quart des actions nominales avant l'inscription au RCCM, et les trois quart au trop trois ans après

cette immatriculation. Le reste des actions souscrites mais non libérées reste sous la forme nominative. Si le capital social n'est pas entièrement libéré, il ne peut être augmenté que par l'intermédiaire des apports en nature et non en numéraire. Les apports en industrie ne sont pas admis dans ce type de société.

B: La constitution de la SA

La SA peut être constituée avec appel public à l'épargne ou non.

1: La constitution de la SA avec appel public à l'épargne

Il est demandé aux fondateurs de publier avant le début des opérations de souscription, une notice dans les journaux d'annonces légales de l'Etat partie du siège de la société, et le cas échéant, des autres Etats parties dont la souscription est sollicitée. Cette notice a pour but d'informer le public sur l'organisation ainsi que la situation financière de la future entreprise afin qu'il se décide en toute connaissance de cause. En principe, cet appel public à l'épargne devrait se faire dans le cadre d'une bourse des valeurs car les capitaux sont importants. Il est exigé lorsqu'une société fait appel public à l'épargne d'avoir un capital social minimum de 100 MILLIONS de francs CFA.

2: La constitution de la SA sans appel public à l'épargne

Matériellement, les opérations à effectuer sont les suivantes:

- l'établissement des bulletins de souscription
- le dépôt des fonds et la déclaration notariée de souscription et de versement
- la signature des statuts
- L'immatriculation au RCCM
- le retrait des fonds.

P2: Le fonctionnement de la SA

Il est assuré par différents organes.

A: les organes administratifs de la SA

Le mode d'administration de la SA est déterminé par les statuts qui peuvent choisir entre une SA avec conseil d'administration et une SA avec administration générale. Cette forme peut être changée à tout moment par une décision prise par l'AG extraordinaire qui, à l'occasion modifie les statuts. Ainsi, la SA avec administration générale pourra devenir une SA avec conseil d'administration et vice versa.

1: La SA avec conseil d'administration

Le conseil d'administration pourra opérer l'option de la gestion par un PDG ou un DG;

a) le conseil d'administration

La SA peut être administrée par un conseil d'administration composé de 03 membres au moins et 12 membres au plus, lesquels peuvent être des actionnaires ou des tiers. Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale constitutive, alors qu'en cours de vie sociale, ils sont désignés par l'AG ordinaire. La durée du mandat des administrateurs est librement fixée par les statuts. Mais elle ne peut excéder six ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux ans en cas de désignation par les statuts.

Si l'administrateur est une personne morale, elle doit désigner son représentant permanent qui peut être associé ou non. Le conseil d'administration dispose de pouvoirs étendus de gestion.

b) les options de gestion

La SA avec conseil d'administration est dirigée soit par le PCA qui sera alors appelé président directeur général (PDG), soit par un directeur général distinct du PCA.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un PDG si elle opte pour cette forme. Ce PDG doit nécessairement être une personne physique sous peine de nullité de sa nomination. Le PDG préside les conseils d'administration et les assemblées générales. Il assure la direction de la société et la représente auprès des tiers.

Le DG est nommé par le CA. Mais à la différence du PDG, il n'est pas nécessaire qu'il soit un administrateur ou même un actionnaire de la société. Il peut donc s'agir d'un tiers pourvu que ce soit une personne physique. Le DG peut proposer au CA la nomination d'un ou de plusieurs directeurs généraux adjoints pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.

2: La SA avec administrateur général

La SA ne peut opter pour cette forme que si elle comprend un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois. Les associés peuvent donc s'affranchir d'un conseil d'administration qui serait encombrant et désigner en son lieu et place un administrateur général dans les statuts ou par assemblée générale constitutive. La durée de son mandat est librement fixée par les statuts sans qu'elle n'excède six ans s'il est nommé en cours de vie sociale et deux ans s'il est nommé par les statuts. Il a pouvoir pour agir au nom de la société. Il peut se faire assister par des personnes physiques en qualité d'administrateur général adjoint.

B: les assemblées générales

Les associés participent au fonctionnement de la SA par l'entremise des assemblées générales. Cependant, les statuts peuvent subordonner la participation aux assemblées générales à la détention d'un certain nombre d'actions. Par ailleurs, le nombre de voix dans toutes les assemblées ne dépend pas du principe, mais du nombre d'actions. La majorité est donc obtenue en fonction du nombre d'actions. On distingue 3 types d'assemblées: l'assemblée générale ordinaire, extraordinaire et spéciale.

1: L'assemblée générale ordinaire

Elle se tient au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice sous réserve de la prorogation de ce délai par une décision de justice. Elle est compétente pour prendre les décisions autres que celles qui entrent dans les compétences de l'AGE ou l'AS. Ainsi, elle a pour mission de:

- statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice
- décider de l'affectation des résultats
- nommer les membres du conseil d'administration, le commissaire aux comptes...
- approuver ou refuser d'approuver les conventions conclues entre les dirigeants sociaux et la société
- émettre des obligations
- approuver le rapport du commissaire aux comptes

Ces attributions peuvent se résumer en un rôle administratif, celui de contrôle et de gouvernement de la société. L'AGO délibère à la majorité simple des voix exprimées.

2: L'assemblée générale extraordinaire

Elle est la seule à pouvoir modifier les statuts dans toutes ses dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. Tout actionnaire peut y participer. Cette assemblée est aussi compétente pour autoriser les fusions, les scissions, les transformations et apports partiels d'actifs, transférer le siège social, dissoudre par anticipation la société ou proroger sa durée.

3: l'assemblée spéciale

Elle réunit les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée pour approuver ou désapprouver les décisions des assemblées générales lorsque celles-ci modifient les droits de ses membres. Il peut s'agir par exemple des bénéficiaires d'un droit de vote double ou encore d'un dividende prioritaire.

C: Les commissaires aux comptes

Les sociétés commerciales doivent être contrôlées par les techniciens afin de protéger les trois intérêts en présence: celui des associés qui doivent être éclairés sur la marche des affaires sociales afin de donner leur approbation en connaissance de cause; ensuite celui des tiers qui ne contractent avec la société que sur la base des informations justes et claires; enfin celui de l'Etat pour lequel la sincérité des pièces comptables est un gage de la justice fiscale. C'est pourquoi le contrôle des SA est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes, personnes physiques ou morales. Toutes les sociétés anonymes doivent avoir au moins un commissaire aux comptes et au moins deux si elle fait appel public à l'épargne. Ils sont nommés par l'AG et révocables pour juste motifs. Cependant, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent du capital social ainsi que le ministère public peuvent demander en justice la révocation et le remplacement d'un commissaire aux comptes. Il a deux fonctions:

- contrôler de manière permanente la situation comptable et financière de la société
- déclencher la procédure d'alerte par laquelle il porte à l'AG les faits de nature à compromettre l'exploitation de l'entreprise.

P3: La dissolution de la société anonyme

En plus des causes de dissolution communes à toutes les sociétés commerciales, la SA peut être dissoute en cas de perte de la moitié du capital social ou la réduction de ce capital au dessous du minimum (dix millions).

Question de cours : Quelle est l'une des particularités de la SA ?

Clé de correction : Contrairement aux sociétés de personne, la qualité des actionnaires importe peu. Ceux-ci ne sont responsables des dettes qu'à hauteur de leur apport.

Question de cours : La gestion et le contrôle de la SA

CAHPITRE 3: Les sociétés hybrides ou mixtes : La société à responsabilité limitée (SARL)

La SARL est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par les parts sociales. La SARL est l'idéal pour mettre sur pied une exploitation de petite ou moyenne dimension. C'est une société hybride qui regroupe à la fois les caractères de la SNC et ceux de la SA. C'est pour cette raison qu'on qualifie la SARL de société de personnes renforcée ou de société de capitaux atténué.

En se référant aux sociétés de personnes, on dire que le capital de la SARL est divisé en parts sociales. Ces parts sociales sont librement cessibles entre associés, qui doivent consentir si elles doivent être cédées à des tiers étrangers.

En se référant aux sociétés de capitaux, il convient de noter que les associés ne sont tenus que dans la limite de leur apport. Aussi, le décès et l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

P1: Les règles de constitution de la SARL

Elles concernent les conditions de fond et de forme

A: Les conditions de fond

Elles sont relatives aux associés et au capital social

1: Les conditions relatives aux associés

Une SARL peut être constituée par une seule personne physique ou morale ou entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morale. L'entrée dans la SARL ne conférant pas la qualité de commerçant à l'associé, il n'est pas nécessaire que ce dernier ait la capacité de faire des actes de commerce. Dans la mesure où les associés de la SARL ne sont tenus des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports, deux époux peuvent constituer ensemble une SARL ou faire partie de la SARL avec d'autres.

2: Les conditions relatives au capital social

L'AUDSC prévoit qu'une SARL doit avoir un capital minimum d'un million de francs, lui même divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne saurait être inférieure à 5 milles francs CFA. Au Cameroun, une loi du 14 décembre 2016 fixe désormais le capital minimum d'une SARL à cent mille francs (100 000 frs). De plus, le capital social doit être intégralement libéré avant l'immatriculation au RCCM, ce qui porte à croire que dans ce type de société, les apports en industrie qui ne saurait être libérés avant l'immatriculation de la société ne seraient pas acceptables. En ce qui concerne les apports en nature, l'AUDSC prévoit que leur valeur ne peut être fixée par les associés qu'au vu d'un rapport établi par le commissaire aux apports, lequel est désigné soit à l'unanimité des associés, soit à défaut par le président de la juridiction compétente.

B: Les conditions de forme

La SARL est désignée par une dénomination sociale qui doit être immédiatement précédée ou suivie en caractères lisibles des mots « société à responsabilité limitée » ou du sigle »SARL. Les associés doivent tous, sous peine de nullité, intervenir à l'acte constitutif de la société.

Selon la loi précitée, les statuts de la SARL peuvent être établis par acte notarié, ou par tout acte offrant des garanties d'authenticité, déposé avec reconnaissance d'écriture et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Le recours aux services du notaire est optionnel pour la création d'une SARL, lorsque cette dernière est créée sous la forme unipersonnelle ou lorsque son capital est inférieur ou égal à un (01) million francs CFA.

P2: Les règles de fonctionnement de la SARL

Elles concernent la gestion et le contrôle de cette gestion.

A: La gestion de la SARL

1: Le statut juridique des gérants de la SARL

La SARL est gérée par une ou plusieurs personnes physiques associés ou non. Une personne morale ne saurait donc être gérant de la SARL. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant dont le mandat est renouvelable autant de fois sont nommés pour quatre ans. Le gérant est révocable à tout moment. Si la révocation est abusive, des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lui seront versés. Tout gérant peut démissionner librement, mais si cette démission est sans juste motifs, alors la société peut demander et obtenir des dommages et intérêts de réparation.

2: Les pouvoirs du gérant de la SARL

Le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société. S'ils sont nombreux, les statuts peuvent prévoir une répartition des tâches, des fonctions de chacun. Ex: la gestion financière, la gestion du personnel, de l'approvisionnement, de la commercialisation...

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute circonstance sauf ceux réservés expressément aux associés par l'AUDSC. Ainsi, la société est engagée même par les actes du gérant qui échappent à l'objet social, mais seulement envers les tiers de bonne foi. Un tiers sera de mauvaise foi lorsqu'il savait que l'acte posé par le gérant dépasse l'objet social ou s'il ne pouvait pas l'ignorer compte tenu des circonstances.

B: Le contrôle de la gestion de la SARL

Ce contrôle est exercé par les associés non gérant et d'autre part par les commissaires aux comptes.

1: Le contrôle exercé par les associés non gérants

Le droit de participer à la gestion de la société commerciale est reconnu à tout associé. Ainsi, ceux-ci ont le droit d'être informés en ce qui concerne la gestion et de prendre les décisions concernant cette gestion.

En ce qui concerne le droit d'être informé sur la gestion de la société, il revêt trois formes:

-d'abord, à la fin de chaque exercice annuel, les associés doivent obligatoirement se réunir en AG pour se prononcer sur les comptes sociaux par vote à la majorité des parts sociales, ce qui nécessite que le gérant leur communique les états financiers de synthèse 15 jours au moins avant la tenue de cette assemblée.

-ensuite, les associés peuvent à tout moment de la vie sociale prendre connaissance au siège social de la société des documents et pièces diverses relatifs aux exercices écoulés.

-enfin, les associés doivent être saisis pour délibération de tout projet de convention entre la société elle même et l'un quelconque de ses associés.

2: Le contrôle exercé par les commissaires aux comptes

L'institution des commissaires aux comptes est emprunté aux SA. La SARL dont le capital social est supérieur à 10 millions de francs CFA ou qui remplit l'une des conditions suivantes est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes :

-avoir un chiffre d'affaire supérieur ou égal à 250 millions de francs CFA;

-avoir un effectif permanent supérieur ou égal à 50 personnes.

Une seule de ces conditions suffit. Les autres SARL ne remplissant pas ces conditions ne sont pas obligées de désigner un commissaire aux comptes. Toutefois, les associés titulaires de 1/10 du capital social peuvent faire une demande à cet effet auprès de la juridiction compétente.

Le commissaire aux comptes est nommés pour trois exercices, par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes les gérants et leurs conjoints, les apporteurs en nature et les bénéficiaires d'avantages particuliers, enfin les personnes recevant de la société ou de ses gérants des rémunérations périodiques sous quelques formes que ce soit ainsi que leurs adjoints.

P3: La dissolution de la SARL

Selon l'AUDSCGIE, la SARL est dissoute pour les causes communes aux autres sociétés. Si le capital social a été perdu de moitié, alors les associés doivent convenir s'il y a lieu de dissoudre la société ou non. A défaut de cette entente, tout intéressé peut solliciter la dissolution en justice, sauf à la juridiction compétente d'accorder un délai de régularisation lorsque l'actif net social est devenu inférieur à la moitié du capital social. La SARL est automatiquement dissoute lorsque le capital social, du fait des pertes devient inférieur à 1 million de francs, sauf complément par les associés.

Question de cours : La spécificité de la SARL par rapport aux autres sociétés commerciales.

Clé de correction : La SARL emprunte des règles des sociétés de personnes (surtout la qualité d'associé) et aussi des sociétés de capitaux (responsabilité limitée aux apports etc..).

Chapitre 4: LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

La SAS est une société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l'organisation et le fonctionnement de la société sous réserve des règles impératives de l'AUDSCGIE. Les associés de la SAS ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.

Paragraphe 1 : La constitution de la SAS

La SAS peut être constitué par un ou plusieurs associés. La société est désignée par une dénomination sociale. Lorsqu'elle ne comprend qu'un seul associé, elle est désignée SASU. La SAS ne peut faire appel public à l'épargne. Aussi, aucun capital minimum n'est requis, et il n'y a pas de valeur nominale minimale des actions. Le montant du capital social et celui des actions est fixé par les statuts. Contrairement à la SA, la SAS admet les apports en industrie.

P2- Le fonctionnement de la SAS

A quelques exceptions près, les règles applicables à la SA s'appliquent à la SAS. Le législateur laisse le soin aux associés de fixer dans les statuts les conditions dans lesquelles la société doit être dirigée. À l'égard des tiers, la société est représentée par un président investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

La nomination d'un commissaire aux comptes n'est pas obligatoire dans la SAS, sauf si elle remplit au moins deux des conditions suivantes:

- avoir un bilan supérieur à 125 000 000 FCFA
- avoir un chiffre d'affaire annuel supérieur à 250 000 000 FCFA
- avoir un effectif permanent supérieur à 50 personnes

SOCIETE CREEE DE FAIT ET SOCIETE DE FAIT

Il y a société créée de fait lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales se comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles l'une des sociétés reconnues par l'acte uniforme.

Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales ont constitué entre elles une société reconnue par le présent Acte uniforme mais qui comporte un vice de formation non régularisé ou ont constitué entre elles une société non reconnue par le présent Acte uniforme, il y a société de fait.

En cas de besoin, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente la reconnaissance de la société créée de fait entre deux (2) ou plusieurs personnes dont il lui appartient d'apporter l'identité ou la dénomination sociale.

L'existence d'une société créée de fait ou d'une société de fait est prouvée par tout moyen. Lorsque l'existence est reconnue par le juge, les règles de la société en nom collectif sont applicables aux associés.